

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2475/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด อุตรดิตถ์
นาย มา ณะ โพธิ์ศรี ี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 120

เหตุคดีนี้เกิดที่อำเภอตรวน และพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอ
ตรวนยืนยันว่าเป็นผู้สอบสวน ซึ่งจำเลยที่ 2 มิได้ชักค้ำในข้อนี้เพื่อให้เห็นว่าการ
สอบสวนไม่ชอบแต่อย่างใด จึงฟังได้ว่าการสอบสวนโดยชอบแล้ว โจทก์มีอำนาจ
ฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ในครอบ
ครองโดยมิได้รับอนุญาตและร่วมกันพาอาวุธปืนดังกล่าวติดตัวไปในหมู่บ้าน โดยไม่มี
เหตุสมควรและไม่ได้รับใบอนุญาต ทั้งไม่ใช้กรณี ที่ต้องมีติดตัวไปเมื่อมีเหตุจำเป็น
และเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ และไม่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายแล้ว
จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงนายสุริยัน เชื้อจินดา (ที่ถูกเชื่ออินตา) ผู้
เสียหาย และเด็กชายจำเนียร กว้างยาว ผู้ตายโดยเจตนาฆ่า เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่
ความตาย ส่วนผู้เสียหายถูกกระสุนปืนที่บริเวณแขนซ้ายและบริเวณสะโพกซ้ายไม่
ถึงแก่ความตาย เหตุเกิดที่ตำบลวังแดงอำเภอตรวน จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอให้ลงโทษ

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 371, 80, 83, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และริบของกลาง

จำเลยที่ 1 ให้การรับสภาพ จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83 และมาตรา 288, 80, 83, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคแรก, 72 วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสอง ฯลฯ คงจำคุกคนละ 22 ปี 10 เดือน 20 วัน ของกลางริบ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เหตุคดีนี้เกิดในเขตอำเภอตรอน และพันตำรวจตรีทวี พันธ์งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอตรอน ยืนยันว่าเป็นผู้สอบสวน ซึ่งจำเลยที่ 2 ก็ได้ซักค้านพันตำรวจตรีทวีในข้อนี้ให้เห็นว่าการสอบสวนไม่ชอบแต่อย่างใด จึงฟังได้ว่าคดีนี้มีการสอบสวนโดยชอบแล้วโจทก์มีอำนาจฟ้อง

พิพากษายืน

(ผู้เกียรติ สุนทรบุระ-บุญส่ง วรรณกลาง-ประพัฒน์ อุชุกภาพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ